

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1680/2018/
अपीलार्थी श्री नटवर लाल अग्रवाल आ. स्व. श्री बाबूलाल अग्रवाल निवासी धरमजयगढ़
तह. धरमजयगढ़, जिला रायगढ़
विरूद्ध
जनसूचना अधिकारी, वन प्रबंधन समिति कूमा तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़
आदेश दिनांक 04.08.2021

- 1/ अपीलार्थी श्री नटवर लाल अग्रवाल व्ही0 सी0 रायगढ़ में उपस्थित।
- 2/ उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित। उन्हें आज की सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड डाक से सूचना पत्र प्रेषित किया गया था। परन्तु वे बिना सूचना के अनुपस्थित हैं। अतः प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर किया जा रहा है।
- 3/ प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री बी0 एस0 पैकरा अनुविभागीय अधिकारी लैलूंगा वनमंडल धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ व्ही0 सी0 में उपस्थित। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सुनवाई के दौरान आयोग को अवगत कराया कि वन प्रबंधन समिति को समस्त राशि शासन के द्वारा ही प्राप्त होती है इसके अतिरिक्त उन्हें और किसी संस्था या व्यक्ति से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती हैं। इस प्रकार यह यह पाया जाता है कि वन प्रबंधन समिति पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(ज) के तहत लोक प्राधिकारी की श्रेणी में आता है। अतएव प्रबंधन समिति पर सूचना का अधिकार 2005 के प्रावधान पूर्ण रूप से लागू होते हैं।
- 4/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दि0 10.11.2017 जनसूचना अधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी बोरो को प्रस्तुत कर वन प्रबंधन समिति कूमा की दिनांक 01.10.2016 से 30.09.2017 तक की कैशबुक की प्रमाणित प्रति की सूचना/जानकारी चाही थी। उक्त आवेदन के संबंध में वनपरिक्षेत्राधिकारी बोरो परिक्षेत्र के द्वारा वन प्रबंधन समिति कूमा को दिनांक 25.11.2017 को अवगत कराया गया कि श्री नटवर कुमार अग्रवाल धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र में संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसमे समिति अंतर्गत कराये गये कार्यों के कैशबुक की प्रमाणित प्रति मांगी गई है, जो इस कार्यालय में नहीं है। जानकारी वन प्रबंधन समिति से संबंधित होने के कारण अधिनियम की धारा 6(3)(ii) अंतर्गत संदर्भित आवेदन पत्र आपको मूलतः अंतरित किया जा रहा है। पत्र की प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित दी गई। वांछित जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दि0. 03.01.2018 प्रथम अपीलीय अधिकारी वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ को प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 19.01.2018 को पत्र लिखकर सूचित किया गया कि आपके

द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वन प्रबंधन समिति उदउदा, नागदरहा, बरतापाली, चैनपुर, आमापाली, आमगांव, कूमा, पोरिया, खम्हार के कैशबुक की प्रमाणित प्रति की मांग की गई है। मान0 उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. (सी) 5817 / 2008 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित विरुद्ध राज्य सूचना आयोग रायपुर एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2011 का पैरा क्र0 21 निम्नानुसार है :-

" The aforesaid statutory scheme of control by state and its functionaries in the matter of registration, framing and enactment of bye-laws and fuction of co-operative societies including a co-operative bank goes to show that the nature of control exercisebale by the state and itfunctionaries in respected of the co-operative societies is regulatory in nature. Therefore, such regulatory nature of control in the absence of there being any other attributes, of deep and pervasivecontrol in administration financial spheres, leads to the conclusion that the co-operative societies in genral and co-operative bank like the petitionerone do not come within the control of such degree as is intended under (i) of clause 2(h) of the Act of 2005 defining "public authority." इस प्रकार मान. उच्च न्यायालय के अनुसार प्रदेश की सहकारी समितियां, अधिनियम के अंतर्गत लोक प्राधिकारी नहीं है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उन पर लागू नहीं होता है। इस प्रकरण में भी उत्तरवादी एक सहकारी समिति है। इसलिये अधिनियम उन पर लागू न होने के कारण यह अपील ग्राह्य नहीं की जा सकती है। अतः अपील अग्राह्य एवं अस्वीकार की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के पारित आदेश एवं निर्देशानुसार आपका आवेदन निरस्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है। चूंकि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी भी छत्तीसगढ़ राज्य के पंजीकृत समिति से संबंधित है। अतः जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं देने व जानकारी प्राप्त न होने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील दिनांक 20.04.2018 आयोग को प्रस्तुत की गई है।

- 5/ अपीलार्थी के द्वारा सुनवाई के दौरान प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अरण्य भवन मेडिकल कॉलेज रोड रायपुर का पत्र क्रमांक 513 दिनांक 31.05.2018 की प्रति आयोग को प्रेषित किया गया उक्त पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि—

“ समितियों के माध्यम से व्यय की जाने वाली राशि को शासकीय राशि मानते हुए उसके लेखों का रखरखाव एवं उसमें वित्तीय अनुशासन उसी प्रकार का होना चाहिए जिस प्रकार की विभागीय व्यय के दौरान रखा जाता है। ”

- 6/ प्रकरण में वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल का आयोग को संबोधित जवाब